

0060820-44.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra a Ordem Tributária

Magistrado: GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... e materialidade delitiva da prática dos crimes de roubo pelo acusado, motivo pelo qual sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Inicialmente, tem-se a prática de 2 de roubo em concurso formal. Os crimes se deram no mesmo contexto, sendo o referente à carga mais grave do que aquele do celular, de modo que somente a dosimetria do primeiro mostra-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0060820-44.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0060820-44.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Ordem Tributária

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2729/2014 -

46º Distrito Policial - Perus, 564/2014 - 46º Distrito Policial - Perus

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO VIANA BOMFIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Vistos.

Tiago Viana Bomfim e Anderson Santos de Lucena foram denunciados como incurso no crime do art. 157 §2º, II e V, por duas vezes na forma do art. 70, ambos do Código Penal e art. 2º c/c art 1º §1º da Lei 12.850, em concurso material.

Narra a denúncia que:

Feito foi desmembrado em relação ao corréu, conforme decisão de fls. 235/236.

Citação às fls. 283.

Resposta à acusação em fls. 562/576.

Decisão reiterando o recebimento da denúncia em fls. 582/584.

Audiência de Instrução e Julgamento realizada (fls. 657/659 e 704/705).

Ministério Público, em alegações orais, pugnou pela parcial procedência. Entende

que não cabe a condenação pela organização criminosa por impossibilidade de

reformatio in pejus. Entende que é cabível a condenação pelo crime de roubo. Pede o

reconhecimento do concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, reincidência e confissão. Pede o regime fechado como inicial. Em alegações finais, a Defesa entendeu pela improcedência da demanda. Entende que a confissão restou isolada nos autos. Entende que não há provas suficientes nos autos para a condenação.

É o relatório. Decido.

A demanda é parcialmente procedente.

A Ação Penal é procedente.

A materialidade delitiva vem consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Autos de Apreensão, Exibição, Entrega e Avaliação, além da prova oral produzida sobre o crivo do contraditório.

A autoria é inconteste, senão vejamos.

Victor La Selva Júnior, vítima em juízo, reconheceu o réu. Afirmou que iam fazer as primeiras entregas. Acredita que era uma sexta-feira. Normalmente trabalhava com um ajudante. Chegando na padaria o ajudante foi entregar a nota fiscal para poderem abrir a porta de trás. Foi abordado por 3 suspeitos em um carro antigo. Aguardaram o ajudante, colocaram as vítimas dentro do carro e ficaram rodando. Ficaram circulando por volta de 1 hora. Enquanto isso acredita que o dono da padaria deve ter informado aos policiais. Foi preso o réu Tiago com o caminhão. Os outros dois liberaram as vítimas. Não foram agredidos nem ameaçados.

Neivair, testemunha em juízo afirmou que estava trabalhando na região de Peruz. Não se recorda de nada dessa ocorrência.

Fábio Patez, vítima não reconheceu o réu em juízo. Afirmou que estavam fazendo entrega na padaria. Dois indivíduos pegaram as vítimas. Outros dois pegaram o caminhão. Fizeram o boletim de ocorrência na delegacia. Ficaram em poder dos criminosos por mais de duas horas.

Tiago, réu, afirmou em seu interrogatório afirmou que participou do roubo. Estava junto com mais duas pessoas. Pegou o caminhão e dirigiu para um barraco abandonado. Trabalhadores ficaram com os meninos.

Pois bem.

Após a instrução probatória restou parcialmente comprovada a conduta delitiva do réu.

Assiste razão o Ministério Público ao afastar a organização criminosa, pelos fundamentos trazidos nas alegações finais, bem como pela ausência de prova de permanência e estabilidade entre os autores do crime.

Com efeito, a prova colhida em juízo é consistente no que tange à narrativa dos fatos. Destaca-se que o próprio réu confessou a prática do roubo, não havendo qualquer indício de vício em sua declaração.

O não reconhecimento por uma das vítimas em juízo justifica-se pelo decurso do tempo e resta superada pela confissão e o reconhecimento pela outra vítima.

Assim, a prova é inconteste para condenação do réu.

Também devidamente comprovada a majorante do concurso de agentes, conforme narrativa da vítima e do próprio réu. Segura a atuação de pelo menos 3 agentes, tendo um conduzido o caminhão e outros dois ficado em poder das vítimas.

Comprovada também a majorante da restrição de liberdade das vítimas que ficaram em poder dos agentes. Nesse sentido os depoimentos das vítimas e o interrogatório do próprio acusado.

Desta feita, ficou devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva da prática dos crimes de roubo pelo acusado, motivo pelo qual sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Inicialmente, tem-se a prática de 2 de roubo em concurso formal. Os crimes se deram no mesmo contexto, sendo o referente à carga mais grave do que aquele do celular, de modo que somente a dosimetria do primeiro mostra-se necessária, na forma do art. 70 do Código Penal.

O réu é reincidente, o que será analisado na segunda fase da dosimetria. No que tange às demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não há nos autos informações que permitam o aumento da pena para além do mínimo na primeira fase. Fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (doze)

dias-multa.

NA segunda fase, de rigor a compensação entre a agravante da reincidência com a confissão do acusado.

Na derradeira fase, presentes a causa de aumento previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal que possui aumento diverso do previsto no artigo 157, §2-A, I, do CP. Assim, quanto ao primeiro aumento, tem-se que ao menos 3 outros indivíduos participaram da ação delitosa, o que dificulta ou impossibilita a reação das vítimas. No que tange à restrição da liberdade das vítimas, a mesma se deu dentro de um carro que ficou circulando por cerca de 1 hora. Foram liberados sem violência e ameaças.

Assim, por serem duas as majorantes, aumento a pena em 2/3, resultando em 6 (seis) anos e de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Ainda, presente o concurso formal de crimes previsto no caput do artigo 70, do CP, consoante entendimento predominante da jurisprudência. Desta feita, considerando que se trata de duas vítimas, majoro a pena em 1/6, resultando em 7 anos de reclusão e 18 dias-multa.

Cada dia-multa corresponderá a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal, porquanto dos autos não constam elementos no sentido de que possa o réu suportar maior valor.

Fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois além de tratar-se de crime gravíssimo que envolve violência ou grave ameaça contra pessoa - roubo majorado - as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu (artigo 33, §3º, do CP), além do montante da pena aplicado combinado com a reincidência.

Ainda, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por expressa vedação legal (artigo 44, I, do CP). Inviável o sursis penal pela reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela Justiça Pública para CONDENAR Tiago Viana Bomfim, qualificado nos autos, por duas vezes, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II e V, na forma do artigo 70 do CP à pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, no valor mínimo legal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade no que tange ao presente processo.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu; 3) Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.

São Paulo, data da assinatura.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA